

중대재해처벌법 면책 증빙 시스템 · 법률 검토 요청

## 세이프노트의 증빙 구조가 면책에 어느 정도 기여하는지 검토를 요청드립니다.

본 자료는 세이프노트(SaaS)의 기능과 법적 설계를 변호사님께 소개하고, 중대재해처벌법 대응에서의 증빙 기여도와 법적 리스크에 대한 검토 의견을 구하기 위한 자료입니다. 세이프노트는 면책을 단정·보장하지 않으며, 검토 결과를 제품·문구에 반영하고자 합니다.

검토 핵심: (1) 의무 이행·증빙으로서의 기여도 (2) 형식적 이행·책임전가·표시광고·개인정보·증거능력 리스크

## 무엇인가

세이프노트는 전담 안전관리자가 없는 5~49인 사업장이 중대재해처벌법 안전보건관리체계의 구축·이행을 **증빙까지 자동으로** 갖추도록 돕는 SaaS입니다. ① 면책 자가진단(의무 이행 갭 점검) ② 위험성평가 생성·확정 ③ 노동자용 현장 증빙(작업 전 점검·위험 신고)으로 구성됩니다.

## 법적 설계 원칙 (검토의 전제)

### 1. 법적 판단·위험도 산정은 규칙 기반 + 근거(RAG)

규정 매핑·위험도는 규칙 엔진과 검증된 근거(KOSHA 가이드·시행령)로 처리하며, AI 단독 판단·계산을 사용하지 않습니다.

### 2. AI는 초안만, 확정은 사람

AI는 근거 범위 안에서 문장 초안만 작성하고 불확실 시 전문가 검토를 표시합니다. 위험도는 사용자가 빈도×강도로 직접 확정합니다.

### 3. 결과 단정 금지·고지 일관

“면책 보장 / 처벌 면제 확정” 류 표현을 코드·UI·자료 어디에도 사용하지 않으며, 모든 산출물 하단에 “본 자료는 법률자문을 대체하지 않습니다”를 표기합니다.

### 4. 증빙 무결성

현장 기록(작업 전 점검·위험 신고)은 타임스탬프와 해시 체인(append-only)으로 저장해 사후 변경을 감지할 수 있도록 설계했습니다.

시행령 제4조 의무 ↔ 기능·증빙

| 의무(요지)               | 세이프노트가 남기는 증빙                              |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 제3호 유해·위험요인 확인·개선 절차 | 위험성평가 생성·확정, 작업 전 위험 고지·확인 기록, 위험 신고→개선 이력 |
| 제4호 안전보건 예산          | (범위 밖) 별도 관리 — 진단 항목으로 점검                  |
| 제5호 책임자 업무수행 점검      | 반기 점검·갱신 이력 누적                             |
| 제7호 종사자 의견 청취        | 노동자 위험 신고·현장 체크 기록(실시간)                    |
| 제8호 비상대응 매뉴얼         | (로드맵) 매뉴얼·점검 기록화 예정                        |
| 교육·주지 의무             | 작업 시점 안전수칙 고지 타임스탬프 기록                     |

※ 위 매핑은 제품이 ‘증빙을 남기는 지점’을 정리한 것이며, 각 증빙이 실제 의무 이행으로 평가되는지는 사실관계와 운영 실태에 따라 달라진다는 점을 전제로 검토를 요청드립니다.

노동자용 현장 증빙 (핵심 신규)

노동자가 작업 전 위험을 고지받고 점검·서명하거나 위험을 신고하면, 그 행위가 즉시 불변 로그로 기록됩니다. 노동자 보호 활동이 곧 사업장의 이행 증빙이 되는 구조이며, 노동자에게 책임을 전가하지 않도록 ‘경영책임자의 의무 이행 입증’ 관점으로 설계했습니다.

## 변호사님께 검토를 요청드리는 사항

### A. 면책 기여도

- 1 위 증빙 구조가 중대재해처벌법상 '안전보건 확보의무를 이행했다'는 점을 입증하는 데 어느 정도 기여할 수 있는지, 한계는 무엇인지.
- 2 위험성평가·작업 전 점검·위험 신고 기록 중 실무상 증거가치가 높은 항목과 보완이 필요한 항목.
- 3 '상시·연속적 기록'이 일회성 서류 대비 갖는 의미와, 어느 수준까지 갖춰야 유의미한지.

### B. 법적 리스크

- 4 형식적 이행 리스크: 체크가 형식에 그칠 경우 오히려 불리하게 작용할 가능성과 이를 줄일 설계.
- 5 책임전가 우려: 노동자 행동 기록이 책임을 노동자에게 전가하는 것으로 해석될 여지와 방지책.
- 6 표시·광고 리스크: 마케팅 문구(예: "증빙이 곧 면책", 요금제·제휴 자료)가 표시광고법상 부당광고에 해당하지 않도록 하는 표현 가이드.
- 7 개인정보·근로감시: 노동자 위치·행동 수집의 적법 요건(동의·목적제한·최소수집), 근로감시 관련 유의점.
- 8 증거능력·무결성: 해시 체인·타임스탬프 기록이 분쟁 시 증거로 활용되기 위한 요건과 보완점.
- 9 산출물 고지문("법률자문 대체 아님")의 위치·문구가 책임 한정 측면에서 충분한지.

## 세이프노트가 단정하지 않는 것

세이프노트는 면책·처벌 면제를 보장하지 않습니다. 특정 사건의 면책 여부는 구체적 사실관계·인과관계·운영 실태에 따라 결정되며, 본 제품은 그 판단의 근거가 될 '증빙의 추적과 정리'를 돕는 도구입니다. 법적 판단·자문을 대체하지 않습니다.

## 함께 제공하는 검토 자료

- 1 라이브 데모: [safe-note-roan.vercel.app](https://safe-note-roan.vercel.app) (자가진단 /diagnosis, 위험성평가 /risk-assessment/new, 노동자 앱 /w)
- 2 샘플 산출물: 위험성평가표 PDF(출처 인용·직인·고지문 포함), 자가진단 갭 리포트
- 3 현장 증빙 구조 설명: 작업 전 점검·위험 신고의 데이터·해시 체인 기록 방식

## 요청

위 A·B 항목에 대한 검토 의견과, 마케팅·UI 문구에 대한 표현 가이드를 주시면 제품과 자료 전반에 반영하겠습니다. 자문 범위·일정은 협의 가능합니다.



**Bottle Corp. · 세이프노트**

이메일 [dev@bottlecorp.kr](mailto:dev@bottlecorp.kr) · [safe-note-roan.vercel.app](https://safe-note-roan.vercel.app)